

עין משפט
נר מצוה

^{קער א ב מיי פייג מהל' מאללות אסורות הלכה י סמג לאון קמח טוש"ע ייד סי קיה}

^{ספד א:}

^{קעה ג ד ה מיי פייא גס הלכה כה טי טוש"ע ייד סי קיט ספיץ א וטפיץ ב:}

^{קעו י מיי פייג גס הל' י סמג שם טוש"ע ייד סי קטו ספיץ א:}
קעז י מיי פייז שם הלכה כג סמג שם טוש"ע ייד סי קיד ספיץ י:

^{קעה ח ט מיי שם הלכה כד טוש"ע שם ספיץ ט:}

^{קעץ י ב ל מיי שם פייג הלכה כג כג סמג שם טוש"ע שם:}

^{קפ מ נ מיי פייז שם הל' כד סמג שם טוש"ע שם ספיץ ח:}

^{ס נמיי פייז מאללות משרה הל' טז:}

^{קפא ע מיי פייג מהל' מאללות אסוות הל' י סמג שם טוש"ע ייד סי קטו ספיץ א:}

^{קפב פ מיי שם פייז הלכה כג סמג שם טוש"ע ייד סי קיד ספיץ א:}

^{קפג צ מיי פייא מהל' טומאת מעשרהל' טז:}

^{הלכה א סמג עשין רמז: קפד ק מיי פייג מהל' מאללות אסורות הלכה כג סמג לאון קמח טור ייד סי קיד:}

^{קפה ר מיי שם הלכ' כג סמג שם טור ש"ע ייד סי פג ענין י:}

רבינו חננאל

אבל חלב מותר בחותם אחד.
בשר יין תכלת סימן חבי"ח אסורים בחותם אחד
חלתית מוריים פת גבינה סימן חמפ"ג מוריים בחותם אחד.
ושמואל אמר בשר יין תכלת אסורים בחותם אחד.
אבל מוריים חלתית גבינה מותרים בחותם אחד.
וקי"ל כרב:
תיר אין לוקחין ססוריא יין ולא מוריים ולא חתיכה שאין בה סימן ולא מלח סלקונדית בין שחורה בין לבנה ולא גבינה אלא מן המומחה
סימן ימ"ח מח"ג וכולן אם נתארח אצל בעה"ב מותר דלא שביק בעה"ב היתרא ואכיל איסורא וכי' יהושע בן לוי דאמר שגר לו בעה"ב בביתו מותר דבעה"ב ממאי דאכיל משרד ליה ולא שביק היתרא ואכיל איסורא.
מלח סלקונדית אסיקנא לדברי האוסר שחורה ולבנה.
סבד קרבי דגים שחורים וקרבי דגים לבנים טמאים מעורבין בה.
ואמר ר' אבהו משום דר' חנניה בן גמליאל זקן היה בשכונתו והיה מחליק פניה בשומן חזיר.
עוד שנינו בספרא דמתני' הרי אלו אסורין ואין איסורן איסור הנאה.
למעוטי מאי.
לחוקיה למעוטי בידוע.
כלומר

אם נודע דודאי נתן כבבשין יין או חומץ אסורין אפי' בהנאה.
לר' יוחנן למעוטי מוריים וגבינת בית אונייקי וסתמא כר' מאיר:
משנה בשיבועית פרק כלל גדול אמרו בשיבועית קליפי רמון והגין שלו קליפי אגוזים והגרעינן יש להן שביעית ולדמיהן שביעית.
הצבע צובע לעצמו לא יצבע בשכר שאין עושין שחורה בפירות שביעית.
ולא בכבורות ולא בתרומות ולא בנבילות ולא בטריפות ולא בשקצים ולא ברמשים כו'.
עד ציירי חיה עופות ודגים שנתמנו להן מיצין טמאין מותר לדכורם.
ר' יהודה אומר אף מי שנתמנה לו לפי דרכו לוקח ומוכר.
ובלבד שלא תהא אומנתו לכן.
וחכמים אוסרין.
ואמר בגמרא דיליה (א) כתוב טמאים מה ת"ל וטמאים יהיו לכם אחד איסור אכילה אחד איסור הנאה.
כל דבר שאיסורו דבר תורה אסור לסחור בו.
איסורו מדברי חכמים מותר לסחור בו.
והרי חמור וגמל למלאכה הן גזילין.
ר' הושעיא נסיב ויהיב במוריים.
ר' הונא נסיב ויהיב בחלתיתא:
מתני' ואלו מותרין באכילה חלב ועובר כוכבים וישראל יושב בצד עדרו של עובר כוכבים ועובר כוכבים חולב ומביא לו ואינו חושש ואוקימנא אע"ג דאית ליה בהמה טמאה בעדרו.
וכי קאי חזי ליה ותייבי לא קא חזי ליה.
מהו דתימא כיון דהוא יתיב ניוחש דלמא מערב ביה חלב בהמה טמאה.
קמ"ל כיון דכי קאי חזי ליה מירתת ולא מערב.
והדבש מותר דליכא חשש אי משום איערובי אי מערב ביה מבאישי.
אי משום בשולי עובדי כוכבים נאכל כמות שהוא חי אי משום געולי עובדי כוכבים נותן טעם לפגם מותר.
ומדחזינן ברוב התלמוד דמוקים להו בנאכל כמות שהוא בחי אין בו משום בישולי עובדי כוכבים.
ש"מ דהא לישנא דוקא.
מיהו כיון דחזינן כאידך פירקין דמפרש ואמר ר' יוחנן כאידך לישנא סבירא ליה כל שאינו עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת.
הלכך בעינן בחרי לישני.
והדבדבניות.
פי' (תוס' איות חיבות) אע"פ שהן מנטפות אין בהן משום הכשר.
(ג) והלל אומר לא הוכשר.
והורה לו הלל לשמאי.
הנה הניטק מכשיר.
ושנינן התם למשקה בעי להו דהא לגת בוצר.
הכא לא בעי להו למשקה.
וטרית שאינה טרופה וציר שיש בה דגה מותרין:
ת"ד איזו היא טרית שאינה טרופה כל שראשה ושרדה ניכר שהוא מדג טמא.
איזהו ציר שיש בה דגה.
בסתרומת כילכית אחת.
בפתוחות עד שיהו שתי כילכיות.
פי' כילכית דג קטן טהור ואם מצא בבור שתי כילכיות שוטטות בו

ל"ט:

פת **למאי** ניוחש **ל**ה כו'.
צקונטרס לא גרס האי עד מילתיה דשמואל ונראה טעמא משום דלמה יקשה זה על פת יותר מן האחרים מיהו אין צשציל כך להגיה הספרים:
יב"ח **מח"ג** **אינם** **ניקחים אלא** מן הבומחה.
ואע"ג דקא חשיב חלב הוצרך לחשוב גבינה לפי שאין טעם איסורן שזה שחלב אסור משום עירוב חלב טמא אצל טעם גבינה הוא משום גילוי דפרי' לעיל (דף לה.) מיהו לרבי ירמיה דמפרש לעיל (שס) טעם גבינה משום נלוויות חלב טמא לפרש"י קשה לרבי יהודה למה הוצרך לשנות כאן גבינה ובתוספתא קא חשיב צואת הצרייתא צמקוס חלב חמיכת דג שאין זה סימן:
תנינא **דהא** **דת"ר**.
מימה דהא מני צמתני' וישראל רואהו משמע הא לא חזי ליה כל שעתא אסור וי"ל דרואהו לאו דוקא אלא רי"ל יכול לראותו:
אי **דליבא דבר טמא בעדרו פשיטא**.
דכיון **דיושב צד** עדרו וליכא למיחש לגילוי כיון שכל עשה הוא תופסו בידו א"כ ליכא למיחש למדי מיהו היכא דיש לחוש לגילוי אסור דפרישית לעיל (ה') דמסנתת לא מהני מידי היכא דטרקי' **כדלמרי'** צגהול צתרא (צ"ק דף קטו:) **התם קא בעי דיה למשקה**.
וא"ת ודקארי לה מאי קארי פשיטא דנוצר לגת תנן וי"ל דס"ד דמקשה דה"ש נוצר לאכילה והא דנקט לגת לרצונא (דצ"ה) [דהללן דאפילו הכי לא הוכשר:

כאן

אותה תנו רבנן (א) מלח סלקונדרית שחורה אסורה לבנה מותרת דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר לבנה אסורה קירבי דגים שחורים טמאים מעורבין בה לדברי האומר לבנה אסורה קירבי דגים שחורים טמאים מעורבין בה לדברי האומר זה וזה אסורה זה וזה מעורבין בה אמר רבי אבהו משום רבי חנינא בן גמליאל אומר זו וזו אסורה אומר זו וזו מעורבין בה אמר רבי יוחנן לדברי האומר לבנה אסורה קירבי דגים שחורים טמאים מעורבין בה לדברי האומר שחורה אסורה קירבי דגים שחורים טמאים מעורבין בה אמר רבי יוחנן אלו אסורים:
למעוטי מאי (א) לחוקיה למעוטי בידוע לרבי יוחנן למעוטי מוריים וגבינת בית אונייקי וסתמא כר"מ:
מתני' ואלו מותרין באכילה ויחלב עובר כוכבים וישראל רואהו ויהדבש יהודבדבניות אע"פ שמנטפין אין בהן משום הכשר משקה (ב)כבשין שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ וטרית שאינה טרופה (ג)ציר שיש בה דגה (ד)עלה של חילתית (ה)יתי גלוסקאות המגולגלין ר' יוסי אומר השלחין אסורין (ה)חגבים הבאים מן הסלולה אסורין מן (ו)ההפתק מותרין וכן (ז)לתרומה:
גמ' תנינא להא דת"ר (י)יושב ישראל בצד עדרו של עובר כוכבים ועובר כוכבים חולב לו ומביא לו ואינו חושש היכי דמי אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא ואי דאיכא דבר טמא בעדרו אמאי לעולם דאיכא דבר טמא (י)וכי קאי חזי ליה וכי יתיב לא חזי ליה מהו דתימא כיון דיתיב לא חזי ליה ניוחש דלמא מייתי ומערב ביה קמ"ל כיון דכי קאי חזי ליה אירתותי מירתת ולא מיערב ביה:
והדבש:
דבש (למאי ניוחש לה אי משום איערובי מיסרא סרי אי משום בישולי עובדי כוכבים נאכל כמו שהוא חי אי משום גיעולי עובדי כוכבים (ג)נותן טעם לפגם הוא ומותר:
והדבדבניות אף על פי שמנטפות אין בהן משום הכשר משקה:
ורמינהי (ה)הבוצר לגת שמאי אומר (ז)הוכשר הלל אומר לא הוכשר ואודי ליה הלל לשמאי התם קא בעי ליה למשקה הכא לא קא בעי ליה למשקה:
וטרית שאינה טרופה:
(ט)תנו רבנן איזו היא טרית שאינה טרופה (כ)ל שראש ושרדה ניכר ואיזו ציר שיש בה דגה (כ)ל שכיילבית אחת או שתי כילביות

חדים ואין להן חוט השדרה: כילנצים.
גדילה מאיליה צציר דגים טהורים ואם יש שם ציר (א)

אין מעמידין פרק שני עבודה זרה

אסורין צחוסם אחד.
לשגר ציד עוזב כוכבים דכיון דצשר ותכלת דמיהן יקריס טרח ומוזיף להחליפם ועל היין לנסכו.
ואחלצ פריך לקמן:
חילטיס.
להחליץ זה בזה פורתא הוא דמהני ולא טרח ומוזיף:
פס למאי ניוחש לה כלל לא גרסינן (א) [הכא אלא צמלתיה דשמואל גרסינן

אסורין בחותם אחד (א)חילתית מוריים פת גבינה מותרין בחותם אחד (ב) פת למאי ניוחש לה אי משום איחלופי קריא בחמימא מידע ידיע דחיטי בדשערי נמו מידע ידיע אי כי הדדי כיון דאיכא חותם אחד לא טרח ומוזיף ורב מ"ש גבינה דלא טרח ומוזיף חלב נמו לא טרח ומוזיף אמר רב כהנא (א)אפיק חלב ועייל חתיכת דג שאין בה סימן היינו בשר תרי גווני בשר ושמואל אומר ב"ת אסור בחותם אחד מוח"ג מותר בחותם אחד בשר יין תכלת אסורין בחותם אחד מוריים חילתית גבינה מותרין בחותם אחד לשמואל חתיכת דג שאין בה סימן היינו בשר תרי גווני בשר לא אמרינן ת"ר (ב) אין לוקחין ימ"ח מח"ג בפוריא לא יין ולא מוריים ולא חלב ולא מלח סלקונדרית ולא חילתית ולא גבינה (א)לא מן המומחה וכולן (א)ם נתארח אצל בעל הבית מותר מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי דא"ר יהושע בן לוי ישגר לו בעל הבית לביתו מותר מ"ט בעל הבית (א)לא שביק היתירא ואכל איסורא וכי משגר ליה ממאי דאכיל משרד ליה:
ומלח סלקונדרית:
מאי מלח סלקונדרית אמר רב יהודה אמר שמואל מלח שכל סלקונדרי רומי אוכלין

אותה תנו רבנן (א) מלח סלקונדרית שחורה אסורה לבנה מותרת דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר לבנה אסורה קירבי דגים שחורים טמאים מעורבין בה לדברי האומר לבנה אסורה קירבי דגים שחורים טמאים מעורבין בה לדברי האומר זה וזה אסורה זה וזה מעורבין בה אמר רבי אבהו משום רבי חנינא בן גמליאל אומר זו וזו אסורה אומר זו וזו מעורבין בה אמר רבי יוחנן לדברי האומר לבנה אסורה קירבי דגים שחורים טמאים מעורבין בה לדברי האומר שחורה אסורה קירבי דגים שחורים טמאים מעורבין בה אמר רבי יוחנן אלו אסורים:
למעוטי מאי (א) לחוקיה למעוטי בידוע לרבי יוחנן למעוטי מוריים וגבינת בית אונייקי וסתמא כר"מ:
מתני' ואלו מותרין באכילה ויחלב עובר כוכבים וישראל רואהו ויהדבש יהודבדבניות אע"פ שמנטפין אין בהן משום הכשר משקה (ב)כבשין שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ וטרית שאינה טרופה (ג)ציר שיש בה דגה (ד)עלה של חילתית (ה)יתי גלוסקאות המגולגלין ר' יוסי אומר השלחין אסורין (ה)חגבים הבאים מן הסלולה אסורין מן (ו)ההפתק מותרין וכן (ז)לתרומה:
גמ' תנינא להא דת"ר (י)יושב ישראל בצד עדרו של עובר כוכבים ועובר כוכבים חולב לו ומביא לו ואינו חושש היכי דמי אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא ואי דאיכא דבר טמא בעדרו אמאי לעולם דאיכא דבר טמא (י)וכי קאי חזי ליה וכי יתיב לא חזי ליה מהו דתימא כיון דיתיב לא חזי ליה ניוחש דלמא מייתי ומערב ביה קמ"ל כיון דכי קאי חזי ליה אירתותי מירתת ולא מיערב ביה:
והדבש:
דבש (למאי ניוחש לה אי משום איערובי מיסרא סרי אי משום בישולי עובדי כוכבים נאכל כמו שהוא חי אי משום גיעולי עובדי כוכבים (ג)נותן טעם לפגם הוא ומותר:
והדבדבניות אף על פי שמנטפות אין בהן משום הכשר משקה:
ורמינהי (ה)הבוצר לגת שמאי אומר (ז)הוכשר הלל אומר לא הוכשר ואודי ליה הלל לשמאי התם קא בעי ליה למשקה הכא לא קא בעי ליה למשקה:
וטרית שאינה טרופה:
(ט)תנו רבנן איזו היא טרית שאינה טרופה (כ)ל שראש ושרדה ניכר ואיזו ציר שיש בה דגה (כ)ל שכיילבית אחת או שתי כילביות

שוטטות

חדים ואין להן חוט השדרה: כילנצים.
גדילה מאיליה צציר דגים טהורים ואם יש שם ציר (א) דגים טמא אין כילנצים גדילה זו:
שוטטות
הבוצר לגת.
הנוצר ענינו דלוצר כגת, דלילו הנוצר לזינוקין משקה היולא מהם אין מנשויס דלא ניחא ליה (שבת טו.) שמאי אומר הוכשר.
כיון הנדלף מהן על גביהן ואע"ג דלילו לאיצור לארץ ששות מן הסלים, גזירה שמא יצטרע צקוסות מופסות (שם) דלע"ג דלא ניחא ליה במשקה היולא מהם דהא לאיצור אולי גזרינן לה כר' (וחזין לו:).

מסורת הש"ם

(א) [תוספ' ספ"ה ע"ש], (ב) [גיטין לו: תמורה טו. חולין ד, א] (ג) [תוספ' פ"ה ה"ו], (ד) [לעיל לה: א], (ה) [פ"י אזור העשוי למחמה. ערוך ערך אפתק א'], (ו) [תוספתא פ"ה א, ו] [לעיל לו. ושי"ן], (ז) שבת טו. י. חולין לו., (ח) [תוספ' פ"ה ה"ו], (ט) [תוספ' פ"ה ה"ו], (י) כ"ה גדפוס פחור, (יא) [ויקרא יט, א] (בש"א טספ: ד"ה א] [שחיבין מ"ה, א].

הגהות הב"ח

(א) גמ' פת גבינה מותרין צחוסם אחד מאי שנא גבינה דלא טרח ומוזיף ורבי תררי גווי צשר לא אמרינן פת למאי ניוחש לה אי משום וכו' לא טרח ומוזיף פ"ר אין לוקחין ימ"ח:
(ב) רש"י ד"ה אי כי הדדי:
(א) ד"ה כל שראש ושרדה של כל דג דג דג ניכרין שהדגים:
(ד) ד"ה כילנצים וכו' ציר דג טמא:
(ה) תוס' ד"ה אי דליכא וכו' דפרישית לעיל.
גי' בדף לה דצ"ה משום מקור:

לענין רש"י

מול"ש. רבים (מורכבים מרוב שרייה בשמום).

מוסף רש"י

הבוצר לגת.
הנוצר ענינו דלוצר כגת, דלילו הנוצר לזינוקין משקה היולא מהם אין מנשויס דלא ניחא ליה (שבת טו.) שמאי אומר הוכשר.
כיון הנדלף מהן על גביהן ואע"ג דלילו לאיצור לארץ ששות מן הסלים, גזירה שמא יצטרע צקוסות מופסות (שם) דלע"ג דלא ניחא ליה במשקה היולא מהם דהא לאיצור אולי גזרינן לה כר' (וחזין לו:).

אסורין צחוסם אחד.
לשגר ציד עוזב כוכבים דכיון דצשר ותכלת דמיהן יקריס טרח ומוזיף להחליפם ועל היין לנסכו.
ואחלצ פריך לקמן:
חילטיס.
להחליץ זה בזה פורתא הוא דמהני ולא טרח ומוזיף:
פס למאי ניוחש לה כלל לא גרסינן (א) [הכא אלא צמלתיה דשמואל גרסינן לה (והכי) [והכא] גרסינן **מאי שנא גבינה כו': חסיכות דג**.
דמיהן יקריס ומוזיף:
שמואל כו'.
שמואל לא פליג אדרב אלא קסבר לא צריך לאסתנוי סימנא למיתני אחתיכת דג לאיסור ועל הפת להחיר דמפרש ואזיל:
ושמואל אמר לך חמיכת דג היינו צשר וכיון דצשר אשמועינן הרי דגים צכלל:
ופס למאי ניוחש לה.
דניתב לה סימנא להחיר ולמיתני חמפ"ג:
אי משום איחלופי כו'.
מאי איכא למיחש:
(א) **כי הדדי**.
שמא יש עמו הדומה לו כיון דליכא חותם לא טרח ומוזיף צמדי דלית ליה רווחא:
ה"ג **ושמואל חסיס** דג היינו צשר ופרי גווי צשר **לא אמרינן פס למאי ניוחש לה כו': אין לוקחין ימ"ח מח"ג כו'**.
שמוננים שבסוריא חשידי דלא קפדי אלפני עור לא תמן מכשול' ומונזי לישראל דצריס שלקחו מן העובר כוכבים מהו אינהו גופיהו לא אכלי אסורא אלא אס נתארח אאלו מותר לאכול עמו:
שיגר לו.
צמתניה:
סלקונדרי רומי.
נחומינן שצרומי:
אוכלין אופס.
ואסור משום שמערבין זה קירבי דגים טמאים וחמיכות גדולות עושין ממנה:
וקן אחד.
עוזב כוכבים היה:
למעוטי צידוע.
גצי כצשין שזרכן לתם לתוכן יין וחומץ ואם בידוע שנתן יין שם אסורין אפילו צהנאה:
למעוטי מוריים.
דאסור אפי' צהנאה והך סתמ' ר"מ היא:
מתני' **והדבדבניות**.
אשכולות של ענבים:
שאינה טרופה.
שניכרין חמיכות דגים:
עלה של חילטיס.
דהא לא מפסקו לה צסכינא:
וויטי גלוסקאות המגולגלין.
וויטי הכסוכין צכלי עגול ומתחממין ונעצרין מאיליהן כעין גלוסקא.
מגולגלין כמות מגולגלת' שנתחממו ונפרו מחמת שמנן וצלע"ז מול"ש.
וצגמ' (דף מ:) פריך פשיטא לתמי ניוחש לה:
שחין אסורין.
איזמים קמהדר.
וצגמר' (דף מ:) מפרש לה:
מן הסלולה.
הנמכרין צסל לפני החנוני אסורין.
וצגמר' (שם) מפרש מפני שחולץ עליהן יין:
מן ההפסק.
מקוס כניוסן של חגבים מלוחין:
מוסרין.
דאין מולף עליהן עד שנותנו לפניו למכור:
וכן לתרומה.
מפרש צגמ' (שם):
גמ' **יושב ישראל**.
ואפילו אין רואהו:
איערובי.
שמא עירצ זו יין:
הנוצר לגת.
לדרכך צגת ולעשות מהן יין:
הוכשר.
לענין טומאה צמשקה הנולף הואיל ולכן הן עומדין ניחא ליה צמאי דנפיק מניייהו.
ודבדבניות עלמן הן לאכילה:
כל שראש ושרדה (א) **ניכרין**.
של כל דג דג שהדגים ניכרין צראשן צין טמא לטהור שהטמאים צראשין דגים טמא אין כילנצים גדילה זו:

^{מול"ש. רבים (מורכבים מרוב שרייה בשמום).}

^[1] הוא צירושלמי פייז דשביעת הלכה א' (ג) נראה דמסר כאן וי"ל אית והא מעין הנוצר לגת שמאי אומר הוכשר והלל אומר וכו'